

1500652-33.2022.8.26.0628
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: Udo Wolff Dick Appolo Do Amaral
Comarca: Itapevi
Foro: Foro de Itapevi
Vara: Vara Criminal
Data de Disponibilização: 25/11/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
LEANDRO CAMPOS MOREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Udo Wolff Dick Appolo Do Amaral

Vistos.
LEANDRO CAMPOS MOREIRA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nas sanções do artigo 155, §§ 1º e 4º, inciso I, do Código Penal.
Os fatos estão ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Itapevi
Foro de Itapevi
Vara Criminal
Rua Vereador Dr. Cid Manoel de Oliveira, 405, Itapevi - SP - cep 06660-280

1500652-33.2022.8.26.0628 - lauda
SENTENÇA
Processo nº:
1500652-33.2022.8.26.0628
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
LEANDRO CAMPOS MOREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Udo Wolff Dick Appolo Do Amaral

Vistos.
LEANDRO CAMPOS MOREIRA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nas sanções do artigo 155, §§ 1º e 4º, inciso I, do Código Penal.
Os fatos estão descritos na denúncia de fls. 50/52.
A denúncia foi recebida em 25 de abril de 2022. (fl. 55).
O acusado foi devidamente citado (fl. 90) e apresentou Defesa Preliminar nas fls. 96/99, que não obistou o prosseguimento da ação penal, conforme despacho de fls. 100/101.
É o relatório. Decido.
Compulsando os autos, vislumbro se tratar de hipótese de pronta absolvição do réu.

A acusação é de que autor do fato teria furtado 17 metros de cobre de 2,5mm avaliado em R\$50,00 (cinquenta reais). O objeto foi recuperado, conforme auto de entrega de fl. 10.

O valor da res é diminuto, insignificante.

A subtração de coisa com tal avaliação denota desvalor da ação mínimo, que, com efeito, não satisfaz as mínimas exigências de afetação juridicamente relevante do patrimônio (bem jurídico resguardado) da parte ofendida. Não se justifica, por esse prisma, a imposição de sanção penal.

Pela perspectiva do resultado, o desvalor é igualmente irrisório, afinal, as coisas subtraídas foram apreendidas e restituídas. A vítima, a rigor, não sofreu diminuição patrimonial.

A ação descrita na denúncia e analisada no processo é, pois, socialmente irrelevante. A hipótese é de crime de bagatela, cuja reprovação não é sustentada pelo ordenamento pátrio. Afinal, sendo a sanção penal, reconhecidamente, a ultima ratio dos meios de controle social do Estado, deve ser reservada a situações efetivamente de danosas, do que o caso não cuida. A absolvição, pois, é impositiva. ISSO POSTO, julgo IMPROCEDENTE a denúncia oferecida em desfavor do acusado Leandro Campos Moreira, que, em consequência, ABSOLVO, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Custas pelo Estado.

Libere-se a pauta de audiências com brevidade.

Cumpram-se as formalidades legais pertinentes.

Intime-se o defensor do acusado pelo DJe, sendo desnecessária a intimação pessoal do réu, tendo em conta a ausência de interesse jurídico para tanto.

Expeça-se, se o caso, certidão de honorários pelos atos praticados.

Realizadas as anotações e diligências necessárias, proceda-se ao arquivamento e baixa do processo.

Publicada nesta data, com a liberação nos autos digitais. Dispensado o registro.

Intimem-se.

Itapevi, 24 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA